PROYECTO DE DECRETO

Reglamentación de la Ley de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional

Ordena, en lo que ejecuta el Poder Ejecutivo, la transferencia de la Oficina Anticorrupción (personal, bienes, créditos y causas) a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, la reasignación de sus créditos, el concurso del Síndico General y de los auditores internos designados por la SIGEN, la entrega de los informes del control interno y el acceso en tiempo real a los sistemas de compras, pagos y cuentas.

Propuesta 60: Control en manos de la oposición
Cuándo: Fase I (transferencia dentro de los 180 días de la vigencia de la ley «Ley de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia»)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, los Decretos N° 1344/07 y sus modificatorios, N° 72/18, N° 50/19 y sus modificatorios y N° 582/25, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia constituyó la Autoridad Nacional de Control y Transparencia sobre la Auditoría General de la Nación prevista en el artículo 85 de la Constitución Nacional, disolvió la Oficina Anticorrupción y transfirió a la nueva Autoridad sus funciones, su personal, sus bienes, sus créditos y las causas y actuaciones en trámite.

Que el artículo 21 de esa ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional disponer la transferencia dentro de los ciento ochenta días de su entrada en vigencia, y su artículo 22 ordena al Jefe de Gabinete de Ministros reasignar a la jurisdicción Poder Legislativo Nacional, dentro de los noventa días, los créditos de la Oficina Anticorrupción, sin crear cargos.

Que la Sindicatura General de la Nación permanece en el Poder Ejecutivo nacional, que conserva la responsabilidad de la administración general conforme a los artículos 99, inciso 1, y 100, inciso 1, de la Constitución Nacional, y que la ley dispuso que su titular surja de un concurso y que los auditores internos titulares sean seleccionados por concurso y designados por la Sindicatura.

Que el artículo 102 del Anexo del Decreto N° 1344/07, en el texto establecido por el Decreto N° 72/18, atribuye al Síndico General la designación y la remoción de los auditores internos titulares, y que corresponde adecuarlo al concurso y a la remisión de los informes que dispone la ley.

Que corresponde suprimir la Oficina Anticorrupción de la estructura del Ministerio de Justicia y Seguridad aprobada por el Decreto N° 50/19.

Que la organización interna de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia corresponde a ella misma, por lo que la presente reglamentación se limita a lo que ejecuta el Poder Ejecutivo nacional.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Transferencia de la Oficina Anticorrupción

ARTÍCULO 1°.- Transferencia. La transferencia de la Oficina Anticorrupción a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia prevista en los artículos 17 y 21 de la Ley N° [—] de la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, comprende: a) el personal, con su situación de revista, sus legajos y sus haberes; b) los bienes muebles, los equipos, los sistemas informáticos y los contratos vigentes; c) los créditos presupuestarios; d) las denuncias, investigaciones, causas judiciales y actuaciones en trámite, incluidas las querellas en curso; e) el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, sus registros y legajos, y las actuaciones sobre conflictos de intereses y obsequios.

ARTÍCULO 2°.- Inventario y actas. Dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la ley, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Oficina Anticorrupción elaborarán el inventario de lo enumerado en el artículo 1° y lo remitirán a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia. La transferencia se perfeccionará mediante actas suscriptas con la Autoridad, que se publicarán, y deberá concluir dentro del plazo de ciento ochenta (180) días del artículo 21 de la ley. Hasta su perfeccionamiento, el personal de la Oficina continuará prestando servicios bajo la dirección de la Autoridad.

ARTÍCULO 3°.- Causas judiciales. El Ministerio de Justicia y Seguridad, por intermedio de su servicio jurídico, comunicará a cada tribunal ante el que tramiten causas en las que intervenga la Oficina Anticorrupción la sucesión dispuesta por la ley, dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de esta, y mantendrá la representación hasta que la Autoridad Nacional de Control y Transparencia asuma la intervención.

ARTÍCULO 4°.- Supresión en la estructura. Suprímese la Oficina Anticorrupción del apartado XIV del Anexo III del Decreto N° 50/19 y sus modificatorios, en el texto establecido por el Decreto N° 582/25, a partir de la fecha de la última acta de transferencia. El Ministerio de Justicia y Seguridad adecuará su estructura sin crear cargos.

ARTÍCULO 5°.- Reasignación de créditos. El Jefe de Gabinete de Ministros, dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley, reasignará a la jurisdicción Poder Legislativo Nacional los créditos de la Oficina Anticorrupción en el presupuesto vigente, conforme al artículo 22 de la ley, sin incremento de cargos. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía efectuará las adecuaciones en los sistemas de administración financiera.

Capítulo II – Control interno

ARTÍCULO 6°.- Concurso del Síndico General. El concurso previsto en el artículo 115 bis de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, será convocado por la Jefatura de Gabinete de Ministros dentro de los treinta (30) días de producida la vacante y sustanciado por un jurado de cinco (5) profesores titulares regulares de universidades nacionales en ciencias económicas o en derecho, especializados en control del sector público o en administración financiera, sorteados en acto público. La convocatoria, la integración del jurado, las calificaciones, el orden de mérito y la terna se publicarán en el Boletín Oficial. El Síndico General en funciones continuará hasta la designación de quien resulte del primer concurso, que se convocará dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la ley.

ARTÍCULO 7°.- Auditores internos. Incorpórase como último párrafo del artículo 102 del Anexo del Decreto N° 1344/07, en el texto establecido por el Decreto N° 72/18, el siguiente:
«El auditor interno titular de cada unidad de auditoría interna será seleccionado por concurso público de antecedentes y oposición convocado por la Sindicatura General de la Nación, cuya convocatoria, jurado, calificaciones y orden de mérito se publicarán, y será designado por el Síndico General en la persona de quien encabece el orden de mérito. El Síndico General no podrá elegir entre los postulantes aprobados ni apartarse de ese orden. Solo podrá ser removido antes del vencimiento de su permanencia por resolución fundada del Síndico General, que se publicará. Los informes de la unidad se remitirán en forma simultánea a la autoridad superior del organismo, a la Sindicatura General de la Nación y a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia.»

ARTÍCULO 8°.- Convocatoria de los concursos. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) convocará los concursos de los auditores internos titulares dentro del plazo del artículo 21 de la ley, en forma escalonada y empezando por las jurisdicciones y entidades de mayor presupuesto. Los auditores en funciones continuarán hasta la designación de quienes resulten seleccionados. La Sindicatura publicará cada semestre el estado de los concursos.

ARTÍCULO 9°.- Informes y acceso de la Autoridad. La SIGEN remitirá a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, en el momento de su emisión, todos sus informes y los de las unidades de auditoría interna, y le otorgará acceso de consulta a sus sistemas y papeles de trabajo, conforme al artículo 115 ter de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la ley que se reglamenta.

Capítulo III – Acceso a los sistemas y ética pública

ARTÍCULO 10°.- Acceso en tiempo real. La Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda habilitarán a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la ley, el acceso de consulta irrestricto y en tiempo real a los sistemas de contrataciones, de pagos, de tesorería, de contabilidad y de cuentas bancarias del sector público nacional, conforme al artículo 120 de la Ley N° 24.156, en el texto establecido por la ley que se reglamenta, con registro de cada consulta.

ARTÍCULO 11°.- Ética pública en el Poder Ejecutivo. Las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo nacional remitirán a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, como autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 en ese ámbito conforme al artículo 18 de la ley que se reglamenta, las declaraciones juradas, las nóminas de funcionarios obligados y la información sobre designaciones y contrataciones que esta requiera, por los medios electrónicos que determine. Toda referencia a la Oficina Anticorrupción en normas del Poder Ejecutivo nacional se entenderá hecha a la Autoridad.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Financiamiento. La aplicación del presente no autoriza gastos adicionales ni la creación de cargos y se atenderá con los créditos vigentes de las jurisdicciones intervinientes.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 14°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.